



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT

LEGRAND  
C/O LES PETITES CANAILLES  
32-38 RUE PIERRET  
92200 NEUILLY SUR SEINE

Objet : PV d'ASSEMBLEE GENERALE du LUNDI 26 JUIN 2023 A 10H00

Vos références : 139-13

**Nos réf. : PB/SN 2023\_060 - LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR**

Saint Cloud, le 6 juillet 2023

Madame, Monsieur,

Vous voudrez bien trouver ci-joint copie, certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis à NOISY LE GRAND (93160), 7 À 10 PORTE DE NEUILLY, 12 BOULEVARD DU MONT D'EST, qui s'est réunie le LUNDI 26 JUIN 2023 A 10H00, à NOISY LE GRAND (93160), BNPPARIBAS REPM - Copernic II, 1 rue Galilée - Le Neptune - RDC.

Nous vous rappelons qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa »

Nous vous indiquons qu'à défaut de recours en justice dans le délai imparti par le texte précité, les décisions qui ont été adoptées ne pourront plus et en aucun cas et en aucune manière être remises en cause.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Philippe BERTHIER**

*Directeur Adjoint Business Unit Copropriétés*

✉ [philippe.berthier@realestate.bnpparibas](mailto:philippe.berthier@realestate.bnpparibas) / ☎ 06.22.11.09.07

Adresse postale : Imm. COPERNIC 2 - Bât. LE NEPTUNE  
15 bd du Mont d'Est - CS 5017 93192 NOISY LE GRAND CEDEX



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

**PROPERTY MANAGEMENT**

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS

Siège Social : 167 quai de la Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - www.realestate.bnpparibas.fr

Tel : +33 (0)1 55 65 20 20 - Fax: +33 (0)1 55 65 20 21

N° Immeuble : 139

**SDC MAILLE NORD III**

7 À 10 PORTE DE NEUILLY

12 BOULEVARD DU MONT D'EST

93160 NOISY LE GRAND

NOISY LE GRAND, le 26 juin 2023

## PROCES VERBAL DE DU LUNDI 26 JUIN 2023

Le lundi 26 juin 2023 à 10:00 heures,

Les Copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires, 7 À 10 PORTE DE NEUILLY, 12 BOULEVARD DU MONT D'EST - 93160 NOISY LE GRAND, convoqués par lettre recommandée en date du 25 mai 2023 se sont réunis en Assemblée Générale dans les locaux sis BNPPARIBAS REPM - Copernic II - 1 rue Galilée - Le Neptune - RDC - 93160 NOISY LE GRAND

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de ceux qui s'étaient fait représenter.

Le Président de séance constate d'après la feuille de présence tenue à l'entrée de la salle de réunion, et qu'il certifie exact, que :

### **Sont PRÉSENTS :**

SCI DU RENDEZ-VOUS - 234\* Société KARINVEST 1517\* SCI KB PARTNERS 94 117\* SCI MF IMMOCOM 1073\* SCI NOISY MAILLE NORD 4802\*

soit 5 copropriétaires totalisant 8139/10000, ramené à 7743/9604, du groupe de convocation

### **Sont ABSENTS et NON REPRÉSENTÉS :**

SCI CL3 333\* Société ELYSEES PIERRE 224\* Assoc. FEDERATION 414\* SCI LEGRAND 201\* SCI LESBERDAH 15\* SCI LM IMMO 237\* SCI SANDRA IMMO 437\*

soit 7 copropriétaires totalisant 1861/10000, ramené à 1861/9604, du groupe de convocation

### **RÉCAPITULATIF :**

5 copropriétaires sont Présents ou Représentés totalisant 7743 Voix

7 copropriétaires sont Absents et Non Représentés totalisant 1861 Voix

Le Président ouvre ensuite la séance à 10:16 en rappelant l'ordre du jour :

**Résolution n° 1.0 - Election du Président de Séance .**

**Résolution n° 2.0 - Désignation s'il y a lieu d'un ou plusieurs scrutateurs .**

**Résolution n° 3.0 - Désignation du secrétaire de l'Assemblée Générale .**

**Résolution n° 4.0 - Présentation du CS sur l'exécution de sa mission .**

**Résolution n° 5.0 - Présentation du Syndic sur l'exécution de sa mission .**

**Résolution n° 6.0 - Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2022 .**

**Résolution n° 7.0 - Quitus au Syndic BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT .**



**Résolution n° 8.0 - Désignation du Syndic: approbation du contrat de Mandat portant indication de sa durée - de la mission dévolue au syndic ainsi que le montant de ses Honoraires au titre de la gestion courante et des prestations particulières. (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 9.0 - Compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires .**

**Résolution n° 10.1 - Approbation du budget prévisionnel des opérations courantes 2023 (Année N).**

**Résolution n° 11.0 - Approbation du budget prévisionnel des opérations courantes 2024 (Année N+1).**

**Résolution n° 12.0 - Mise en place d'une avance de trésorerie et fixation du montant.**

**Résolution n° 13.0 - Constitution de provisions spéciales (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 14.0 - Fonds de Travaux Si le fonds de travaux n'a pas été constitué lors de la précédente Assemblée Générale (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 15.0 - Institution d'un Conseil Syndical (susceptible d'un second vote).**

**Résolution n° 16.0 - Désignation des membres du Conseil Syndical (susceptible d'un second vote).**

**Résolution n° 17.0 - Délégation de pouvoir par l'Assemblée Générale au Syndic ou au CS. (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 17.1 - Délégation de pouvoir par l'Assemblée Générale au CS. (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 18.0 - Détermination du montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire. (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 19.0 - Fixation du montant des marchés et contrats. Mise en concurrence. (susceptible d'un second vote)**

**Résolution n° 20.0 - Décision de faire réaliser le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble (ci-après DPE) Si aucun DPE n'a été réalisé lors des 10 dernières années ou s'il n'est plus valide**

**Résolution n° 21.0 - Décision à prendre concernant le contrat Entretien des ouvrants - Conformément aux pièces jointes**

**Résolution n° 22.0 - Décision à prendre concernant une mission MO CFO / CFA - Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 23.0 - Décision à prendre concernant une mission MO CVC - Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 24.0 - Travaux étanchéité Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 24.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Etanchéité.**

**Résolution n° 25.0 - Travaux local courrier Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 25.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Local Courrier**

**Résolution n° 26.0 - Décision à prendre concernant le contrat Gestion des déchets - Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 27.0 - Autorisation à donner au copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux sur les parties communes (susceptible d'un second vote) - Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 28.0 - Travaux contrôle d'accès Conformément aux documents joints à la convocation**



**Résolution n° 28.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Contrôle d'accès**

**Résolution n° 29.0 - Détermination des modalités de consultation des comptes .**

**Résolution n° 30.0 - Autorisation permanente à donner aux forces de l'ordre .**

**Résolution n° 31.0 - Autorisation donnée au syndic de tenir les assemblées générales à distance.**

**Résolution n° 31.1 - Choix des moyens et supports techniques pour a tenir les Assemblées Générales à distance.**

**Résolution n° 32.0 - Envoi dématérialisé des notifications et/ou mises en demeure (Information)**

**Résolution n° 33.0 - Questions Diverses sans effet décisoire .**

Nb AS d



**RÉSOLUTION N° 1.0 - Election du Président de Séance .**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne M GENET (MF Immocom) aux fonctions de Président de l'Assemblée Générale.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés

**RÉSOLUTION N° 2.0 - Désignation s'il y a lieu d'un ou plusieurs scrutateurs .**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré désigne aux fonctions de Scrutateur

-  
M BARRET (SCI Noisy Maille Nord)

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés

**RÉSOLUTION N° 3.0 - Désignation du secrétaire de l'Assemblée Générale .**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré désigne aux fonctions de Secrétaire de séance.

-M BERTHIER (BNPPARIBAS REPM)

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés

**RÉSOLUTION N° 4.0 - Présentation du CS sur l'exécution de sa mission .**

(Votée selon l'article SV : NON SOUMIS AU VOTE)

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, connaissance prise de rapport du Conseil Syndical, l'Assemblée Générale prend acte de l'activité du Conseil Syndical depuis la dernière assemblée jusqu'à ce jour.

**RÉSOLUTION N° 5.0 - Présentation du Syndic sur l'exécution de sa mission .**

(Votée selon l'article SV : NON SOUMIS AU VOTE)

**RÉSOLUTION N° 6.0 - Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2022 .**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré, entendu le cas échéant le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions pour lesquelles il a été obligatoirement consulté et constatant que les pièces nécessaires à la validité de leur décision ont bien été notifiées, approuve



dans leur intégralité et sans réserve aucune en leur teneur et présentation les comptes du syndicat des copropriétaires arrêtés pour l'exercice 2022 dont le montant s'élève à 583 711,65 euros TTC ainsi que la répartition qui en est faite entre les différentes clés définies au règlement de copropriété.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 7.0 - Quitus au Syndic BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT.**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré donne quitus au Syndic BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS plein et entier pour l'ensemble de ses actes de gestion accomplis jusqu'à la date du 31/12/2022.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 8.0 - Désignation du Syndic; approbation du contrat de Mandat portant indication de sa durée - de la mission dévolue au syndic ainsi que le montant de ses Honoraires au titre de la gestion courante et des prestations particulières. (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Le mandat de BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS étant venu à son terme, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS sollicite des Copropriétaires sa nouvelle désignation dans les conditions de son contrat joint en annexe.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de renouveler BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS dans ses fonctions de Syndic pour une durée d'une année commençant à courir à compter du 26/06/2023 pour se terminer le 30 juin 2024 et approuve les termes du contrat dont elle a pu prendre connaissance car joint à la convocation de la présente assemblée notamment en ce qu'il fixe les missions, les honoraires annuels de gestion courante à la somme de 39 960 euros TTC et les honoraires particuliers pour prestations particulières étant précisé que les honoraires au titre de l'établissement de l'état daté sont fixés à la somme de 316,67 euros HT soit 380 euros TTC (montant fixé par décret).

Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat de Syndic au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 9.0 - Compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires.**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Le Syndic de la Copropriété informe l'Assemblée générale que de nouvelles dispositions issues de l'Ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 modifient la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et suppriment la dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé, mesure qui était jusqu'à présent offerte aux syndicats comportant au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Le syndic confirme que le SDC Maille Nord III possède un compte bancaire séparé ouvert auprès de la Banque BNP PARIBAS

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 10.1 - Approbation du budget prévisionnel des opérations courantes 2023 (Année N).**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Pour mémoire lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenu le 09/06/2022 le montant du budget prévisionnel pour l'année 2023 avait été fixée par l'assemblée générale à la somme de 615 000 euros TTC.

Après présentation par le Syndic du budget prévisionnel 2023 afférent aux charges et produits rattachés faisant partie intégrante des documents comptables annexés à la présente et après avoir entendu le Syndic dans ses explications :

L'Assemblée Générale :

- approuve le budget prévisionnel des charges et produits rattachés pour la période comprise entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 arrêté à la somme de 581 000 euros TTC.

- fixe la date d'exigibilité de ces provisions au 1er jour du premier mois de chaque trimestre civil étant précisé que le montant à régler sera adressé par le syndic aux copropriétaires préalablement à cette date d'exigibilité.

- décide en tant que de besoin de réajuster les provisions déjà constituées pour l'exercice en cours en considération du nouveau budget voté.

Par voie de conséquence, l'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder aux appels de provisions et le cas échéant aux réajustements des provisions déjà constituées selon les modalités fixées.

L'Assemblée reconnaît que le projet de budget était joint à la convocation.

Le poste honoraires techniques est ramené de 38 000 à 4 000 euros

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 11.0 - Approbation du budget prévisionnel des opérations courantes 2024 (Année N+1).**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Après présentation par le Syndic du budget prévisionnel 2024 afférent aux charges et produits rattachés faisant partie intégrante des documents comptables annexés à la présente et après avoir entendu le Syndic dans ses explications :

L'Assemblée Générale :

- approuve le budget prévisionnel des charges et produits rattachés pour la période comprise entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 arrêté à la somme de 605 000 euros TTC.

- fixe la date d'exigibilité de ces provisions au 1er jour du premier mois de chaque trimestre civil étant précisé que le montant à régler sera adressé par le syndic aux copropriétaires préalablement à cette date d'exigibilité.

Par voie de conséquence, l'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder aux appels de provisions et le cas échéant aux réajustements des provisions déjà constituées selon les modalités fixées.

L'Assemblée reconnaît que le projet de budget était joint à la convocation.

Le poste charges de gestion extérieur est ramené de 182 000 à 162 000



**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 12.0 - Mise en place d'une avance de trésorerie et fixation du montant.**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Il est rappelé aux copropriétaires que lors de la précédente Assemblée Générale le montant de l'avance de Trésorerie a été votée pour la somme de 102 500 euros.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de porter le montant de l'avance de Trésorerie à la somme de 100 000 euros

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 4 copropriétaire(s) sur 5, représentant 6226/7743 voix.

**Se sont ABSTENUS :** KARINVEST Société 1517\* représentant 1517/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 13.0 - Constitution de provisions spéciales (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

L'Assemblée Générale décide de constituer des provisions spéciales permettant de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun qui pourraient être nécessaires dans les trois années à venir et non encore décidés.

L'Assemblée Générale décide de porter le montant de cette avance à la somme de.....euros répartie de la sorte ( A déterminer )

Cette avance instituée restera attachée à chaque lot, en cas de mutation la quote-part contributive du ou des lot(s) cédé(s) ne sera pas remboursée par le syndicat des copropriétaires au(x) cédant(s) qui aura l'obligation d'avertir les nouveaux copropriétaires de l'existence de cette provision spéciale et de ses modalités de fonctionnement.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté CONTRE :** DU RENDEZ-VOUS - SCI 234\* KARINVEST Société 1517\* KB PARTNERS 94 SCI 117\* MF IMMOCOM SCI 1073\* NOISY MAILLE NORD SCI 4802\* représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est refusée**

**RÉSOLUTION N° 14.0 - Fonds de Travaux Si le fonds de travaux n'a pas été constitué lors de la précédente Assemblée Générale (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Après avoir été informé par le Syndic de la Copropriété des nouvelles dispositions de l'article 14-2 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 issues de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, l'Assemblée Générale décide de constituer un fonds de travaux pour financer les travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux d'amélioration (article 25,26 et 30) qui seront votés par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation annuelle de ce fonds à 5 % du budget prévisionnel des charges courantes de l'année 2022.

Cette cotisation sera appelée (définir la périodicité) sur la base de la grille des charges communes générales.

L'Assemblée Générale autorise le syndic à ouvrir un compte bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS, dont il est filiale, destiné à recevoir les sommes perçues au titre du fonds de travaux pour



le compte de la copropriété sur un compte bancaire distinct de celui sur lequel sont versés les autres fonds versés pour le compte de la copropriété.

Ouverture qui interviendra au plus tard dans les trois mois suivant la nomination de BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS aux fonctions de syndic.

Lesdites sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds seront acquises aux lots de telle sorte qu'en cas de mutation, la quote-part contributive du ou des lot(s) cédé(s) ne sera pas remboursée par le syndicat des copropriétaires au(x) cédant(s) qui aura l'obligation d'avertir les nouveaux copropriétaires de l'existence de ce fonds et de ses modalités de fonctionnement.

En cas de paiement partiel des appels de charges et de quotes-parts du fonds travaux, le syndic devra affecter prioritairement aux fonds travaux les sommes versées par le copropriétaire.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté CONTRE :** DU RENDEZ-VOUS - SCI 234\* KARINVEST Société 1517\* KB PARTNERS 94 SCI 117\* MF IMMOCOM SCI 1073\* NOISY MAILLE NORD SCI 4802\* représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est refusée**

**RÉSOLUTION N° 15.0 - Institution d'un Conseil Syndical (susceptible d'un second vote).**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Le Syndic rappelle qu'aux termes de l'article 21 avant dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale peut décider de ne pas instituer de Conseil Syndical tout en rappelant aux copropriétaires qu'ils ne sont pas liés définitivement par cette décision dès lors qu'ils leur sera possible d'en décider autrement lors des futures Assemblées Générales à venir dans les conditions de majorité de l'article 25 ou 25.1 de la Loi du 10 juillet 1965 et de le constituer dans les mêmes conditions de majorité.

L'Assemblée Générale décide instituer de Conseil Syndical.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 16.0 - Désignation des membres du Conseil Syndical (susceptible d'un second vote).**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

17-1 L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et pour une durée de (A Compléter)

17-2 L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et pour une durée de (A Compléter)

17-3 L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et pour une durée d'une année

MF Immocom  
SCI Noisy Maille Nord  
SCI du Rendez Vous

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

1/10 AB



**RÉSOLUTION N° 17.0 - Délégation de pouvoir par l'Assemblée Générale au Syndic ou au CS. (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Pour mémoire lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenu le 09/06/2022 le montant de délégation de pouvoir avait été fixée à la somme de 10 000 euros TTC.

Le syndic rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale peut déléguer ses pouvoirs pour prendre les décisions relevant de l'article 24 de la même loi. Que par ailleurs en application de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 ladite délégation peut être consentie par l'Assemblée Générale au conseil syndical

Estimant qu'il convient de permettre au conseil syndical de prendre les mesures nécessaires pour assurer en toute circonstances le bon entretien de l'immeuble sans avoir à en référer au préalable à l'Assemblée Générale, celle-ci délègue au Conseil Syndical, tous pouvoirs à l'effet de passer les contrats et marchés se rapportant aux travaux d'entretien courant des parties communes, des services et des éléments d'équipements de l'immeuble, sous réserve que le montant global des dépenses n'excède pas la somme de 10 000 euros TTC.

Le Conseil Syndical rendra compte de l'exécution de la présente délégation à l'Assemblée Générale annuelle réunie en vue de l'approbation des comptes de la copropriété.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 17.1 - Délégation de pouvoir par l'Assemblée Générale au CS. (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres il est indiqué qu'aux termes de nouvel article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, et sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, l'Assemblée Générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité de l'article 24.

La délégation de pouvoirs ne peut toutefois pas porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de déléguer au CS le pouvoir de prendre les décisions suivantes :

-  
-  
-

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré fixe à la somme de 10 000 euros TTC le montant alloué au CS pour la mise en œuvre de sa délégation de pouvoir.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 18.0 - Détermination du montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire. (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Il est rappelé que précédemment l'Assemblée Générale des Copropriétaires avait fixé à la somme de '5 000' euros TTC, le montant des marchés et/ou contrats à partir desquels la consultation du Conseil



Syndical par le syndic est rendue obligatoire conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 21 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 et bien que le Syndic ait pour habitude de solliciter systématiquement l'avis du Conseil Syndical, il appartiendra aux Copropriétaires de fixer un montant à partir duquel, le Syndic devra, avant d'entreprendre ou de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, consulter le Conseil Syndical pour entreprendre tout marché ou contrat. L'avis du Conseil Syndical étant alors valablement donné par lettre de son Président au Syndic.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré fixe à la somme de 5 000 euros TTC le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire.

L'Assemblée Générale rappelle que le syndic reste habilité par la loi, en cas d'urgence, à engager des dépenses excédant ce qui est décidé par l'Assemblée Générale.

#### **MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

#### **RÉSOLUTION N° 19.0 - Fixation du montant des marchés et contrats. Mise en concurrence. (susceptible d'un second vote)**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

Il est rappelé que précédemment l'Assemblée Générale des Copropriétaires avait fixé à la somme de '5 000' euros TTC, le montant des marchés et/ou contrats à partir desquels une mise en concurrence est rendue obligatoire conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel le Syndic devra effectuer une mise en concurrence à la somme de 5 000 euros TTC.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré fixe les modalités et les conditions de cette mise en concurrence de la manière suivante : Présentation de 3 devis

Etant rappelé aux copropriétaires qu'à défaut se prononcer sur lesdites modalités et conditions la mise en concurrence résulte aux termes de l'article 19-2 du décret du 27 mai 2004 soit de la présentation d'un devis par plusieurs entreprises soit de l'établissement d'un devis unique par le syndic à partir duquel plusieurs entreprises estiment le coût de leur intervention.

#### **MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

#### **RÉSOLUTION N° 20.0 - Décision de faire réaliser le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble (ci-après DPE) Si aucun DPE n'a été réalisé lors des 10 dernières années ou s'il n'est plus valide**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Le DPE a pour objet d'évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre consommée ou dégagée. Le syndic rappelle que lorsque le diagnostic de performance énergétique a été réalisé entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, sa durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

- Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
- Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Que par ailleurs, le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 réformant le DPE supprime son caractère informatif et rend ainsi son contenu opposable depuis le 1er juillet 2021.

L'Assemblée Générale après avoir entendu les explications du syndic et avoir pu obtenir toutes informations du syndic sur les termes des décrets, dont il s'agit :

- Décide de faire établir le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) de l'immeuble.



- Retient la proposition présentée par [...] prévue pour un montant de [...] euros HT soit [...] euros TTC conformément au taux en vigueur.
- Autorise le Syndic à procéder aux appels de provisions nécessaires suivant la (ou les) date(s) d'exigibilité ainsi définie(s) [...] de telle manière que le Syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté CONTRE :** DU RENDEZ-VOUS - SCI 234\* KARINVEST Société 1517\* KB PARTNERS 94 SCI 117\* MF IMMOCOM SCI 1073\* NOISY MAILLE NORD SCI 4802\* représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est refusée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION N° 21.0 - Décision à prendre concernant le contrat Entretien des ouvrants - Conformément aux pièces jointes**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Le SYNDIC rappelle que le contrat d'entretien des ouvrants est actuellement souscrit auprès de la société JP LIGER & FILS pour un montant annuel de 6 467,73€ HT soit 7 761,28€ TTC. Le périmètre comprend la maintenance des châssis oscillo battants et les portes en aluminium du SDC MAILLE NORD 3.

Eu égard à notre rôle de conseil et le contrat ayant une date de souscription supérieur à 4 ans, nous avons procédé à la réalisation d'un appel d'offres, mais également pour les deux autres copropriétés voisines (SDC MAILLE NORD 2 et SDC MAILLE NORD 4) dans une logique d'économie d'échelle.

Après analyse et questionnement, le SYNDIC soumet aux copropriétaires les résultats ci-après pour une prise d'effet au 01/01/2024.

AFD pour un montant de 14 665,00€ HT soit 17 586,00€ TTC

JP LIGER & FILS pour un montant de 6 729,00€ HT soit 8 074,80€ TTC

TPGH pour un montant de 8 250,00€ HT soit 9 900,00€ TTC

Après délibération, le choix de l'Assemblée Générale se porte sur :

- Société :

- LIGER Montant annuel :

- 6 729 euros HT soit 8 074,80 euros TTC

Date de prise d'effet :

01/01/2024 au plus tard

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 22.0 - Décision à prendre concernant une mission MO CFO / CFA - Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Suite aux remontées d'informations du mainteneur sur site, il nous a été signalé que la cellule haute tension du SDC MAILLE NORD 3 est dans un état obsolète.

Chaque année la maintenance de ce poste est effectuée. Eu égard à la vétusté de l'installation, l'absence de pièces détachées sur le marché devient un sujet récurrent et problématique, impactant le bon fonctionnement de l'appareil. Par ailleurs, lors du prochain arrêt technique, le risque de ne pas pouvoir réenclencher les cellules est alarmant.

Le SYNDIC souhaite vous informer de l'importance de désigner une Maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution en vue de la réalisation des travaux suivants :

- Le remplacement du complexe de la Cellule HT
- Le remplacement du Master pack



De ce fait, le SYNDIC a lancé un appel d'offres sur le site du SDC MAILLE NORD 3 ainsi que sur les copropriétés avoisinantes (SDC MAILLE NORD 2 et 4). Après analyse et questionnement, le SYNDIC soumet aux copropriétaires les résultats ci-après.

CONSULTECH pour un montant de 10 120.00€ HT soit 12 144.00€ TTC

ARTELIA pour un montant de 10 910.00€ HT soit 13 092.00€ TTC

NAMIXIS pour un montant de 6 400.00€ HT soit 7 680.00€ TTC

ALTERNET pour un montant de 55 680.00€ HT soit 66 819.00€ TTC

Après délibération, le choix de l'Assemblée Générale se porte sur :

- Société :

-CONSULTECH Montant :

Dans ce cadre un appel de fonds à hauteur de 10 120 euros HT soit 12 144 euros TTC sera effectué, en date 01/10/2022, en clé charges générales

Il s'agit d'un montant maximum qui devra faire l'objet d'une négociation si d'autres travaux sont exécutés sur les bâtiments Maille Nord III et IV et sous réserve d'une validation définitive par le Conseil Syndical

#### **MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

#### **RÉSOLUTION N° 23.0 - Décision à prendre concernant une mission MO CVC - Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Pour rappel, à l'occasion de l'Assemblée Générale du 09/06/2022, en résolution n°25/26 le SYNDIC accompagné de la maîtrise d'ouvrage EUROCLIM avait rappelé les constats de l'audit CVC réalisé sur le SDC MAILLE NORD 3 ainsi que les solutions techniques avec enveloppes prévisionnelles des travaux. Afin de pouvoir lancer l'appel d'offres et les diagnostics associés quelques solutions avaient été identifiées pour cibler le travail à réaliser mais également orienter les dépenses de façon cohérentes. Pour mémoire, l'AG de Juin 2022 avait retenu de travailler sur les solutions :

- n°1 pour un montant prévisionnel de travaux de 1 847 967,94 € HT soit 2 217 561,53 € TTC\*

- n°4 pour un montant prévisionnel de travaux de 1 567 307,94 € HT soit 1 880 769,48 € TTC\*

\*estimation faite sur la base des études, excluant les coûts des diagnostics, aléas, assurance, prestations intellectuelles)

Pour finir, et compte tenu de la complexité de ce dossier et du travail déjà initié par la maîtrise d'ouvrage EUROCLIM, il a été retenue qu'elle poursuive le travail sur ce dossier en réalisant le dossier de consultation des entreprises, assistance marchés de travaux, le contrôle des travaux, la réception et parfait achèvement. C'est dans ce contexte, que le SYNDIC met au vote ce jour le coût de cette mission pour les deux premières étapes qui sont :

- La réalisation du dossier de consultation des entreprises : .....€ HT soit .....€ TTC

- Analyse des offres : .....€ HT .00000€ TTC

Soit un total de .....€ HT soit .....€ TTC

L'Assemblée Générale après avoir :

- Pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats joints en annexe.

- Pris connaissance, le cas échéant, de l'avis du Conseil Syndical

- Et après en avoir délibéré

Décide d'effectuer les travaux suivants :

Mission de maîtrise d'ouvrage CVC

Retient :

- La proposition présentée par l'entreprise EUROCLIM prévue pour un montant de 53 850 euros HT soit 64 620 euros TTC conformément au taux en vigueur

- Que le démarrage des travaux est prévu au plus tôt



- Précise que le budget des travaux en ce compris les frais, honoraires et assurance y afférents est détaillé comme suit : 64 620 euros TTC: en clé charges générales
- Autorise le syndic à procéder aux appels de provisions nécessaires suivant la (ou les) date(s) d'exigibilité ainsi définie(s) 01/10/2023 de telle manière que le Syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le contrat.

Il est demandé au syndic de négocié à hauteur de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC et le montant de la phase II

Une première réunion se tiendra au plus vite en présence de la société EUROCLIM et les memebres du Conseil Syndical

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 4 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7626/7743 voix.

**Ont voté CONTRE :** KB PARTNERS 94 SCI 117\* représentant 117/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 24.0 - Travaux étanchéité Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après avoir :

- Pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats joints en annexe.
- Pris connaissance, le cas échéant, de l'avis du Conseil Syndical
- Et après en avoir délibéré

Décide d'effectuer les travaux suivants :

Etanchéité

Retient :

- La proposition présentée par l'entreprise [2] prévue pour un montant de [2] euros HT soit [2] euros TTC conformément au taux en vigueur
- Que le démarrage des travaux est prévu au plus tôt
- Précise que le budget des travaux en ce compris les frais, honoraires et assurance y afférents est détaillé comme suit : (à déterminer): en clé charges générales
- Autorise le syndic à procéder aux appels de provisions nécessaires suivant la (ou les) date(s) d'exigibilité ainsi définie(s) [2] de telle manière que le Syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise (des entreprises) aux dates convenues dans le marché.

Il est décidé de reporter ce point à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, d'étudier le détail de la prestation (intervention éventuelle du marbrier) et d'effectuer un Appel d'Offres

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 24.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Etanchéité.**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Cette résolution est sans objet

**MISE AUX VOIX**

**N'ont pas VOTÉ :** représentant 7743/7743 voix.



**RÉSOLUTION N° 25.0 - Travaux local courrier Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Lors de la dernière Assemblée Générale en 2022, les copropriétaires de l'ensemble immobilier, ont souhaité reporter les travaux de réaménagement du local courrier en local poubelle. Celui-ci se situe au rez-de-chaussée bas du hall A du SDC MAILLE NORD 3.

Le SYNDIC souhaite rappeler, qu'à ce jour chaque locataire procède à la sortie et/ou traitement de ces déchets de façon individuelle. Afin de pouvoir bénéficier d'une économie d'échelle et accompagner les utilisateurs, les copropriétaires ont souhaité que ce point puisse être étudié par le SYNDIC.

Par ailleurs, le SYNDIC a missionné un contrôleur technique (missions L + LE +STI), afin d'émettre des avis qui contribuent à la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter l'ouvrage au cours du chantier. Selon la préconisation du contrôleur technique intervenant postérieurement à l'Assemblée Générale, deux cas de figure se présentent :

- La pose de carrelage sur le sol (montant sans option)
- L'application d'une résine de sol (montant avec option)

Après analyse et questionnement, le SYNDIC soumet aux copropriétaires les résultats ci-après.

Option travaux avec carrelage :

ADB pour un montant de 21 950.00€ HT soit un montant de 26 340.00€ TTC

SM BATIMENT pour un montant de 19 800.00€ HT soit un montant de 23 760.00€ TTC

LA PARISIENNE pour un montant de 14 807.00€ HT soit un montant de 17 768.40€ TTC

Option travaux avec résine :

ADB pour un montant de 20 800.00€ HT soit un montant de 24 960.00€ TTC

LA PARISIENNE pour un montant de 14 632.00€ HT soit un montant de 17 558.40€ TTC

Après délibération, le choix de l'Assemblée Générale se porte sur :

- Société La Parisienne :
- Montant :
- 14 807 euros HT soit 17 768,40 euros TTC      Date d'appel de fonds :
- 01/10/2023    Clé de charge : Charges générales

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 25.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Local Courrier**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale connaissance prise des honoraires pratiqués par le syndic BNP PARIBAS REPM pour ce type de travaux 'Local courrier' décide de fixer le montant des honoraires pour les travaux de 6,5 % HT du montant des travaux HT.

- décide que le coût de ces honoraires sera réparti conformément à la clé suivante : charges générales

- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds selon les mêmes modalités que celles votées par l'Assemblée Générale des copropriétaires pour les travaux s'y rapportant.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**



**RÉSOLUTION N° 26.0 - Décision à prendre concernant le contrat Gestion des déchets - Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Dans la continuité de la résolution n°25, le SYNDIC a procédé à la réalisation d'un appel d'offres en vue de mettre en place un contrat de gestion des déchets. L'entreprise retenue sera chargée de la mise à disposition de bacs (détaillée ci-après), la collecte et traitement des déchets.

- 2 bacs de 660L pour les papiers et cartons
- 1 bac de 330L pour les DIB

Le ramassage s'effectuera 5 fois par semaine.

Le SYNDIC, souhaite informer les copropriétaires que le contrat sera mis en place dès lors que les travaux de réaménagement auront été réalisés et réceptionnés.

Après analyse et questionnement, le SYNDIC soumet aux copropriétaires les résultats ci-dessous.

ISE pour un montant de 6 833.7€ HT soit 8 200.5€ TTC

LA CORBEILLE BLEUE pour un montant de 13 494.00€ HT soit 16 192.80€ TTC

SEPUR suite à de nombreuses relances, l'entreprise n'a pas souhaité répondre à l'appel d'offres.

Après délibération, le choix de l'Assemblée Générale se porte sur :

- Société :
- ISE Montant annuel :
- 6 833,70 euros HT soit 8 200,5 euros TTC Date de prise d'effet : 01/01/2024

Il est demandé au syndic d'étudier le rythme des levées en commençant par 3 par semaine au lieu de 5

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés

**RÉSOLUTION N° 27.0 - Autorisation à donner au copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux sur les parties communes (susceptible d'un second vote) - Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

L'assemblée générale, vu les articles 11,7° du décret du 17 mars 1967 et 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965 et après pu prendre connaissance du dossier technique joint la convocation et avoir débattu :

- Autorise la société ACMS, locataire de la société KARINVEST à effectuer les travaux suivants dont il assume l'intégralité du coût ainsi que des frais annexes à savoir les frais autres que ceux des travaux :

- Reconnaît que ces travaux n'affectent les parties communes que de manière conforme à leur destination ;

- Estime suffisant les éléments qui se trouvaient joints à l'ordre du jour ;

- Place le contrôle de la bonne exécution de ces travaux sous la responsabilité du copropriétaire la société ACMS ;

- Soumet son autorisation au respect des conditions suivantes :

- Respect du planning des Travaux tel que décrit au dossier technique
- Limitation de la gêne occasionnée
- Remise en état d'origine des parties communes
- Production au syndic avant le démarrage des travaux des autorisations administratives nécessaires à leur réalisation ;

- Souscription des polices d'assurance nécessaires à leur réalisation dont la production au syndic devra se faire avant le démarrage des travaux ;

116

117

118



Cette autorisation n'est pas valable pour les travaux de contrôle d'accès qui seront effectués dans le cadre de travaux communs

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 28.0 - Travaux contrôle d'accès Conformément aux documents joints à la convocation**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale après avoir :

- Pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats joints en annexe.
- Pris connaissance, le cas échéant, de l'avis du Conseil Syndical
- Et après en avoir délibéré

Décide d'effectuer les travaux suivants :

Contrôle d'accès

Retient :

- Un budget maximum de 20 000 euros TTC
- Que le démarrage des travaux est prévu au plus tôt
- Précise que le budget des travaux en ce compris les frais, honoraires et assurance y afférents est détaillé comme suit : 20 000: en clé charges générales
- Autorise le syndic à procéder aux appels de provisions nécessaires suivant la (ou les) date(s) d'exigibilité ainsi définie(s) 01/10/2023 de telle manière que le Syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise (des entreprises) aux dates convenues dans le marché.

Le choix définitif de l'entreprise sera effectué par le Conseil Syndical suite à la réception du tableau d'analyse d'appel d'offres qui sera établi par le syndic

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 28.1 - Honoraires du syndic pour les travaux Contrôle d'accès**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

L'Assemblée Générale connaissance prise des honoraires pratiqués par le syndic BNP PARIBAS REPM pour ce type de travaux 'Contrôle d'accès' décide de fixer le montant des honoraires pour les travaux de 6,5 % HT du montant des travaux HT.

- décide que le coût de ces honoraires sera réparti conformément à la clé suivante : charges générales
- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds selon les mêmes modalités que celles votées par l'Assemblée Générale des copropriétaires pour les travaux s'y rapportant.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 29.0 - Détermination des modalités de consultation des comptes .**



(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

En application de l'article 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi 85-1470 du 21 décembre 1985 article 2, il appartient à l'Assemblée Générale de fixer les modalités de consultation par les copropriétaires des pièces justificatives des charges de copropriété.

L'Assemblée Générale décide que la consultation des comptes et des pièces justificatives sera possible par des Copropriétaires autres que ceux composant le Conseil Syndical durant la période de quinze jours précédant l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes, sur rendez-vous.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 30.0 - Autorisation permanente à donner aux forces de l'ordre .**

(Votée selon l'article 25 : MAJORITE ABSOLUE)

L'Assemblée Générale décide, après avoir pris connaissance de l'article 13 de la loi du 21 janvier 1995, relatif à la sécurité dans les immeubles, d'autoriser en permanence les forces de police ou de gendarmerie nationale à pénétrer uniquement dans les parties communes de la copropriété.

Cette autorisation à caractère permanent sera révocable dans les mêmes conditions de forme et de majorité.

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 12, représentant 7743/9604 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée**

**RÉSOLUTION N° 31.0 - Autorisation donnée au syndic de tenir les assemblées générales à distance.**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « Loi ELAN », les assemblées générales peuvent se tenir à distance aux moyens tels que :

- La visioconférence ;
- L'audioconférence ;
- Par tout autre moyen de communication électronique ;

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Syndic, le cas échéant pris l'avis du Conseil syndical :

- Autorise le Syndic à tenir les assemblées générales à distance

**MISE AUX VOIX**

**Ont voté POUR :** 5 copropriétaire(s) sur 5, représentant 7743/7743 voix.

⇒ **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés**

**RÉSOLUTION N° 31.1 - Choix des moyens et supports techniques pour a tenir les Assemblées Générales à distance.**

(Votée selon l'article 24 : MAJORITE SIMPLE)

Conformément aux dispositions en vigueur, il appartient à l'Assemblée Générale de décider des moyens et supports techniques permettant de tenir les assemblées générales à distance. A cet effet,

Nb

AS



le Syndic a consulté plusieurs entreprises de qui il a reçu les devis joints à la convocation ce que reconnaissent les copropriétaires.

L'Assemblée Générale après avoir :

- Pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats joints en annexe ;
- Pris connaissance, le cas échéant, de l'avis du Conseil Syndical ;
- Et après en avoir délibéré ;

Retient :

- -

#### **MISE AUX VOIX**



#### **RÉSOLUTION N° 32.0 - Envoi dématérialisé des notifications et/ou mises en demeure (Information)**

(Votée selon l'article SV : NON SOUMIS AU VOTE)

Le décret n°2015-1325 en date du 21 octobre 2015 est venu préciser le cadre de la dématérialisation des notifications et des mises en demeure envoyés au sein d'une copropriété.

Ce texte a été modifié par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles dont les dispositions ont été intégrées au sein du décret du 17 mars 1967 et plus particulièrement des articles 64 et suivants qui prévoient que cet accord peut être donné par le copropriétaire lors de l'assemblée générale et qu'il doit dans un tel cas être consigné sur le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle il est exprimé soit à tout moment par le biais d'un formulaire à adresser au syndic (Joint à la présente Convocation)

La décision est individuelle et présente les avantages suivants :

- Simplicité,
- Pratique en évitant de se rendre dans un bureau de poste,
- Economique dès lors qu'elle réduit les frais postaux,
- Ecologique

Les accords suivants ont été recueillis par le syndic lors de l'assemblée générale :

- [...]

pour les seules notification OUI/NON et pour les seules mises en demeure OUI/NON et les deux OUI/NON

- [...]

pour les seules notification OUI/NON et pour les seules mises en demeure OUI/NON et les deux OUI/NON

- [...]

pour les seules notification OUI/NON et pour les seules mises en demeure OUI/NON et les deux OUI/NON

- [...]

pour les seules notification OUI/NON et pour les seules mises en demeure OUI/NON et les deux OUI/NON

MF IMMOCOM oui / oui

SCI R Ende Vous OUI / OUI

SCI NOISY Maille Nord OUI / OUI

#### **RÉSOLUTION N° 33.0 - Questions Diverses sans effet décisoire .**

(Votée selon l'article SV : NON SOUMIS AU VOTE)

Le syndic informe l'assemblée générale que la loi dit « 3DS » sur La différenciation - La décentralisation - La déconcentration et la simplification de l'action publique locale a été adoptée le 9 février 2022 après le vote du sénat dont la parution au Journal Officiel devrait intervenir dans les jours à venir.

Pour mémoire, la loi ELAN ayant rendu obligatoire la mise à jour des règlements de copropriété pour tout ce qui concerne les parties communes spéciales, les lots transitoires et les parties communes

NB AS





grevées d'un droit de jouissance exclusif. Les copropriétaires et les syndic avaient jusqu'au 23 novembre 2021 pour se conformer à cette obligation.

Plusieurs parlementaires et sénateurs ont souhaité modifier le dispositif de la Loi 3DS pour le simplifier et remédier à l'insécurité juridique créé par le texte de la loi ELAN.

Ainsi :

- Les dispositions des articles 1er et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, faisant obligation de mentionner expressément dans le règlement de copropriété l'existence de lots transitoires et de parties communes spéciales et à jouissance privative, ne seront applicables qu'aux immeubles mis en copropriété à compter du 1er juillet 2022.

- Une mesure de nature à inciter (seulement) les copropriétés existantes à faire figurer les lots transitoires et les parties communes spéciales et à jouissance privative dans leur règlement de copropriété lorsqu'il en existe : le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété (majorité art. 24). L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété sera néanmoins sans incidence sur l'existence de ces lots et sans remise en cause des droits acquis des copropriétaires.

Il est demandé au syndic de faire parvenir les convocations aux AFUL Mont d'Est

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13 heures 40



Monsieur GENET  
MF Immocom  
Président de séance



Monsieur BARRET  
SCI Noisy Maile Nord  
Scrutateur



Monsieur BERTHIER  
BNPPARIBAS REPM  
Secrétaire de Séance



**IMPORTANT :** Les actions en contestation ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'Assemblée.

Cette notification est réalisée par le Syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf urgence, l'exécution par le Syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des Articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article (Art. 42 alinéa 23 et 3 de la loi du 10.07.1965)

